

## 新北市政府環境保護局 訴願答辯書

訴 願 人：黃承裕

地 址：新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號

送達代收人：何蕎怡 律師

原處分機關：新北市政府環境保護局

發文日期：中華民國 114 年 10 月 5 日

發文字號：新北環稽字第 1141805524 號

訴願人因違反空氣污染防治法事件，不服本局中華民國 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附同日新北環稽字第 20-114-080015 號裁處書，提起訴願，謹依法答辯如下：

### 答 辯 聲 明

訴願駁回。

### 事 實

一、本局於 113 年 6 月 17 日 16 時許派員至新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號（下稱系爭工廠）稽查，查獲訴願人所屬廠區從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，惟未取得固定污染源設置及操作許可證即逕行設置，此有稽查紀錄（稽查紀錄編號：04E113048003）及錄影採證照片等附卷可稽。

二、本局前以 113 年 10 月 4 日新北環稽字第 1131957268 號函併附同日新北環稽字第 20-113-100001 號裁處書（下稱原裁處書）裁處訴願人 160 萬元罰鍰。訴願人不服提起訴願，經新北市政府以 114 年 2 月 4 日新北府訴決字第 1132278012 號函檢送案號 1131101439 號訴願決定書決定後，訴願人向行政法院提起行政訴訟。

三、本局於 114 年 7 月 30 日參加準備程序庭後，重新審視相關事證，爰依行政罰法第 5 條規定撤銷原裁處書，並重新開立中華民國 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附同日新北環稽字第 20-114-080015 號裁處書（下稱系爭裁處書），裁處訴願人新臺幣 96 萬元罰鍰。訴願人並於 114 年 8 月 21 日撤回起訴。

四、系爭裁處書經本局委由中華郵政股份有限公司以掛號於中華民國 114 年 8 月 18 日送達訴願人，由訴願人本人收受。訴願人不服，於中華民國 114 年 9 月 15 日提起本件訴願。

## 理 由

### 一、實體答辯：

（一）按空氣污染防制法第 24 條第 1 項及第 2 項規定：「公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，應於設置或變更前，檢具空氣污染防制計畫，向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請及取得設置許可證，並依許可證內容進行設置或變更（第 1 項）。前項固定污染源設置或變更後，應檢具符合本法相關規定之證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關或經中央主管機關委託之機關申請及取得操作許可證，並依核發之許可證內容進行操作（第 2 項）。」同法第 63 條規定：「公私場所未依第 24 條第 1 項或第 2 項規定取得許可證，逕行設置、變更或操作者，處新臺幣 2 萬元以上 1 百萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣 10 萬元以上 2 千萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請取得設置或操作許可證。」

（二）又公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條規定：「違反本法各處罰條款，除本法另有規定者外，以罰鍰裁罰公式計算應處罰鍰，…（第 1 項）。前項罰鍰裁罰公式如下：罰鍰額度＝ $A \times B \times C \times D \times (1 + E) \times \text{罰鍰下限}$ （第 2 項）。…各級主管機關裁處時，除依前 4 項規定計算應處罰鍰額度外，並應依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反本法上義務行為應受責難程度及所生影響，並得考量受處分者之資力，予以論處（第 5 項）。」

(三) 本局於事實欄所述時間、地點進行稽查，查獲訴願人所屬廠區從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，惟未取得固定污染源設置及操作許可證即逕行設置，此有稽查紀錄及錄影採證照片等附卷可稽，本局據以處分，洵屬有據。

(四) 本局於 113 年 6 月 17 日派員前往系爭工廠稽查時，於廠內垃圾桶發現廢皮革（D-1699）及工作台上發現擺放數張天然皮革（牛皮），並於噴塗設備區域查獲數桶噴塗顏料及大量漆渣殘留，並查現場器具及皮革鞣製機內大量廢水殘留，且現場亦擺放數桶染料用於上色，並依 113 年 6 月 16 日監視器明顯拍攝訴願人以水桶裝集染料廢水並推運至大窠溪傾倒排放之行為，另系爭工廠廠區內查獲數桶塗料桶係訴願人於 113 年 3 月 19 日向昱鉉化工有限公司購入進貨，查該公司於本局稽查日（113 年 6 月 17 日）之前，於 113 年度有數次對訴願人銷售皮革塗料之紀錄，因此，訴願人所稱，實難可採。

(五) 訴願人陳稱屬於第 6 批次應申請固定污染源設置與操作許可證者，查環保署公告之第 6 批第 2 類公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整理程序）之適用對象為「已設立固定污染源」，即指第 6 批公告日（86 年 2 月 11 日）之前設置之固定污染源，系爭工廠迄今未取得工廠設立許可，且亦未提供相關資料佐證污染源係屬公告前已設立固定污染源，故本局認定屬環保署 100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告第 2 批第 2 類公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整製程序；適用對象：新設及變更固定污染源），並無違誤。

(六) 本局依公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則審酌訴願人之違規情節、應受責難程度及所生影響等情，並依該準則第 3 條第 2 項附表 2 為加重及減輕裁罰事項之權重後，酌予計算罰鍰金額：罰鍰額度 =  $A \times B \times C \times D \times (1 + E) \times \text{罰鍰下限}$  =  $6 \times 1 \times 1 \times 1 \times (1 + 0.6) \times 10 \text{ 萬元}$  = 96 萬元，並無違誤，亦無訴願人所指有一律最低採取  $A = 6$  及違反行政罰法第 18 條第 1 項與裁量過當等情事。

(七) 訴願人所屬工場屬未登記之工廠，且訴願人於廠內從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，為未經合法登記或許可之污染源（皮革整製程序），屬未依本法第 24 條規定申請及取得之許可證者，符合空氣污染防制法第 96

條第 1 項所稱情節重大之情形，自無公私場所固定污染源違反空氣污染防治法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 2、應減輕裁罰事項（三）規定：「違規日前 3 年內首次違反本法規定，且未涉及本法第 96 條第 1 項規定之情節重大情形」之適用。

二、綜上，本案違規事證明確，本局裁處並無不合，建請維持原處分。檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

- 1、系爭裁處書及同日函影本 1 份。
- 2、原裁處書影本 1 份。
- 3、送達證書影本 1 份。
- 4、稽查紀錄（編號：04E113048003）及現場採證照片影本 1 份。
- 5、113 年 6 月 16 日監視器影像擷取畫面影本 1 份。
- 6、昱鉉化工有限公司銷售紀錄影本 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府環境保護局

代 表 人：局 長

中華民國 114 年 10 月 5 日